

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2457/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี
นาย เฟลิน ออมสิน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

การที่จำเลยลักเอาอาวุธปืนของผู้เสียหายในลิ้นชักและใช้อาวุธปืนนั้นขู่บังคับผู้เสียหายให้ส่งทรัพย์สินให้อีก ถือว่าจำเลยได้กระทำโดยมีเจตนาอันแท้จริงต่อผลเพียงอย่างเดียว คือมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินทั้งหมดแต่ต้น การที่จำเลยลักอาวุธปืนและชิง เอาทรัพย์สินอื่นของผู้เสียหายอีกจึงเป็นการกระทำในคราวเดียวกันอันเป็นความผิดกรรมเดียว แม้โจทก์จะบรรยายแยกการกระทำผิดดังกล่าวของจำเลยมาในฟ้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันและจำเลยให้การรับสารภาพก็ตาม ศาลจะลงโทษจำเลยหลายกรรมเป็นกระทงความผิดไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือจำเลยลักอาวุธปืนพกของผู้เสียหายไปโดยทุจริต จำเลยลักเอาเงินสด30 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยจำเลยใช้อาวุธปืนของผู้เสียหายที่ลักไปดังกล่าวข่มขู่บังคับผู้เสียหาย จำเลยมีอาวุธปืนสั้นของผู้เสียหาย ซึ่งใช้ยิงได้ กับมีกระสุนปืนขนาดเดียวกันใช้ยิงได้ไว้ในความครอบครองของจำเลย โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และจำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 339, 340 ตี, 91, 371 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21

พศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 7 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ให้จำเลยคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือใช้ราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 8,000 บาท และเงินสด 30 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อมาเมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว จำเลยขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธ เป็นให้การรับสารภาพตามฟ้องทุกประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 339, 340 ตริ, 90, 91, 371 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 7 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 เวียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 จำคุก 3 ปี ฐานชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนและใช้ยานพาหนะตามมาตรา 340 ตริ จำคุก 15 ปี รวมโทษจำคุก 18 ปี จำเลยให้การรับสารภาพภายหลังสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 13 ปี 6 เดือน ให้จำเลยคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือใช้ราคา 8,000 บาท กับคืนเงิน 30 บาท แก่ผู้เสียหาย

โจทก์ผู้เสียหาย ขอให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้ง 4 กระทง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับบทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 90 กับจำเลยผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 72 จำคุก 2 ปี และให้ลงโทษตามมาตรา 72 ทวิ ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 18 ปี ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาว่าความผิดฐานลักอาวุธปืนและชิงทรัพย์เป็นความผิดต่างกรรมกันขอให้เรียงกระทงลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...การที่จำเลยลักเอาอาวุธปืนของผู้เสียหายไป แล้วใช้อาวุธปืนนั้นขู่บังคับเอาทรัพย์อย่างอื่นของผู้เสียหายไปอีก จะเป็นความผิดสองกระทงดังที่โจทก์ฎีกามาหรือไม่ขอเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามทางนำสืบของโจทก์ว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างด้วยกันกับผู้เสียหายขับรถยนต์มาจอดที่หน้าที่พัก แล้วจำเลยขอกุญแจเปิดลิ้นชักโต๊ะจากผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายส่งกุญแจให้จำเลยหยิบอาวุธปืนสั้นของผู้เสียหายจากลิ้นชักโต๊ะมาขู่ผู้เสียหายให้มอบเงิน 30 บาท และบุหรี่ 1 ซอง ให้แก่จำเลย พิจารณ์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ลักเอาอาวุธปืนของผู้เสียหายในลิ้นชักและใช้อาวุธปืนนั้นขู่บังคับผู้เสียหายให้ส่งทรัพย์อื่นให้อีก จำเลยได้กระทำโดยมีเจตนาอันแท้จริงต่อผลเพียงอย่างเดียว คือมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ทั้งหมดมาแต่ต้น การที่จำเลยลักอาวุธปืนและชิงเอาทรัพย์อื่นของผู้เสียหายอีกจึงเป็นการกระทำในคราวเดียวกันนั่นเอง อันเป็นความผิดกรรมเดียว หากทำให้การกระทำของจำเลยในคราวเดียวกันนั้นแยกเป็นความผิดฐานลักทรัพย์กรรมหนึ่งและชิงทรัพย์อีกกรรมหนึ่งดังฎีกาของโจทก์ไม่ แม้โจทก์จะบรรยายแยกการทำความผิดดังกล่าวของจำเลยมาในฟ้องเป็นข้อ (ก) และข้อ (ข) เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน และจำเลยให้การรับสารภาพ
ก็ตาม ศาลจะลงโทษจำเลยหลายกรรม เป็นกระหนງความผิดไม่ได้..."

พิพากษายืน.

(จำนำง นิยมวิภาต-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ประเด็นกฎหมายสารบัญญัติเรื่องกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทข้อเท็จจริงอย่างไร
บ้างที่เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทศาสตราจารย์จิตติตติงศภักย์ ได้เข้า
สู่ปัญหาโดยการแบ่งตามลักษณะของการกระทำเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน
ประเภทแรก กรรมเดียวที่เกิดจากการกระทำอันเดียว ประเภทที่สอง กรรมเดียวที่เกิด
จากการกระทำหลายอัน ซึ่งแยกพิจารณาเป็น 5 กรณี คือ 1) ความผิดบางฐานเกิดจาก
การกระทำหลายอันเป็นองค์ความผิดการกระทำแต่ละอันโดยลำพังไม่เป็นความผิดในตัวเอง
2) การกระทำหลายอันที่รวมกันเป็นความผิดขึ้น บางอันเป็นความผิดในตัวเอง แต่ก็
ยังถือเป็นกรรมเดียวรวมอยู่กับความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำทุกอันรวมกันนั่นเอง 3)
การกระทำหลายอันที่รวมกันเป็นความผิดนั้น แต่ละอันอาจเป็นความผิดในตัวเองอยู่แล้ว
4) ความผิดต่อเนื่อง 5) ความผิดประเภทที่ความผิดยี้ดออกไป (ดู จิตติตติง
ศภักย์,กฎหมายอาญา ภาค 1,2525 หน้า 521,527,530) 1.1 หลักกฎหมายกรรมเดียว
ผิดกฎหมายหลายบท (Idealkonkurrenz)ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน องค์

ประกอบ 2 ประการที่แสดงว่าการกระทำความผิดทางอาญานั้นเป็นกรรมเดียว คือ 1) องค์ประกอบในเรื่องวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมาย (DerfinaleFaktor) คือเจตนาในการกำหนดความมุ่งหมายในการกระทำความผิดกรรมเดียวนั้นเกิดจากการกระทำทางกายภาพหลาย ๆ อย่างประกอบกันขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียว 2) องค์ประกอบในเรื่องปทัสฐานทางกฎหมาย (DerformativeFaktor) คือการที่สังคมเห็นว่าการกระทำในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นความผิดและกำหนดไว้เป็นความผิดในกฎหมายอาญา (vgl.H.Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 10. Aufl. Berlin, s.217) ในทางตำราแยกพิจารณาการกระทำความผิดทางอาญาที่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ดังนี้ (1) การกระทำอันเดียวหรือหลายอันในขณะเดียวกัน เช่น ก.เบิกความต่อศาลว่า ค. ได้ข่มขืนกระทำชำเรา ข. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 ทั้งที่ ก. ทราบดีว่า ง. เป็นผู้กระทำ ก. มีความผิดฐานเบิกความเท็จกล่าวหาเท็จ และหมิ่นประมาท ซึ่งเป็นกรรมเดียวกัน (2) การกระทำที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามธรรมชาติ (natürliche Handlungseinheit) กรณีดังกล่าวนี้ ถ้าพิจารณาอย่างเคร่งครัดอาจแยกออกเป็น 2 การกระทำออกจากกัน แต่เมื่อพิจารณาในฐานะของผู้กระทำแล้ว ข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นการกระทำเพียงอย่างเดียว ดังนั้น จึงไม่พิจารณาอย่างเคร่งครัดและถือว่าเป็นกรรมเดียว เช่น ก. เดินชน ข. เพื่อจะดูหมิ่น แต่ได้ดำ ข. และทำร้ายร่างกาย ข. ดังนี้เป็นกรรมเดียว

(vgl.H.Ottogrundkurs Strafrecht, Allgemeines Strafrechtslehre, Berlin 1976, s.274) หรือทำร้ายร่างกายและทะเลาะวิวาท ในขณะเดียวกันตีทำร้ายหลาย ๆ ครั้งหยาบฉวยทรัพย์หลาย ๆ ครั้ง เป็นกรรมเดียว (vgl.H.Welzel, a.a.O., s.219) (3) การกระทำที่ต่อเนื่องกันไปอย่างเกี่ยวข้องกัน (Fortsetzungszusammenhang) ทางปฏิบัติได้พัฒนาหลักนี้ขึ้นมา กล่าวคือ ไม่พิจารณาเวลาและขอบเขตของการกระทำแต่ละอย่าง เมื่อเป็นการกระทำที่คล้ายคลึงกัน กระทำต่อสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองที่คล้ายกัน (ähnliche Rechtsgüter) ถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นกรรมเดียวกัน แม้ว่าจากการพิจารณาตามธรรมชาติของการกระทำปรากฏชัดว่าเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกัน โดยพิจารณาจากเจตนา รวม (Gesamtvorsatz) และพิจารณาจากการฉวยโอกาสอย่างเดียวกันกระทำความผิด

หลายครั้ง ทั้งนี้จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ต้องมีองค์ประกอบความผิดพื้นฐานที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่นลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอก รับของโจร ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและทำร้ายร่างกาย การกระทำแต่ละอย่างจะต้องมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกรณีนี้อาจจะเวลาและสถานที่กระทำความผิดมาพิจารณาประกอบการกระทำรวมนี้ ต้องไม่กระทบสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง(เช่น เสรีภาพเกียรติ ร่างกาย) ของบุคคลที่สาม ศาลสูงสุดทางอาญา(Bundesgerichtshof) ได้วินิจฉัยโดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นว่า "ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาจะกระทำความผิดนั้นต่อเนื่องไปอีก ก่อนที่การกระทำครั้งแรก
กมลชัยรัตนสกาวงศ์.